



INFLUENCE LABS

44.639.101/0001-82

Preparado para

Influence Labs

Victor Hugo de Campos Cruz
Sócio / Fundador / CEO
victorhccruz@icloud.com
+5511964540007

Pareto
Avenida Oscar Niemeyer, 2000
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
20031-909
Brasil

Kainara Nazario
kainara.nazario@pareto.io

Emitido

27 de Janeiro de 2026

Expira em

10 de Fevereiro de 2026

Contrato para formalização do licenciamento de uso da marca Pareto.

Produtos e serviços	Frequência de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Preço
Licenciamento de Marca Licenciamento de uso da marca para atuação como Escritório de Transformação Digital. O valor do fee (Taxa de Licença Regressiva) e sua forma de cálculo estão definidos na cláusula de remuneração deste contrato.	Mensalmente	1	R\$ 0,00 /mês	R\$ 0,00 /mês
Subtotal Mensalmente				R\$ 0,00
Total				R\$ 0,00
Valor total do contrato				R\$ 0,00

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS

Este Contrato de Licença de Uso de Marca (“Contrato”) é firmado pelas partes a seguir identificadas:

I. PARETO TECNOLOGIA E MARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 19.331.125/0001-22, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, n.º 2000, Bloco 1, Sala 401, Bairro Santo Cristo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20220-297, neste ato representada por seu sócio, o Sr. RAMON THURLER PALOMO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 23 de Março de 1989, portador da carteira de identidade nº 20.841.851-

7 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.564.007-04, residente e domiciliado na Rua Márcio Donegal Vieira 12, B4 Casa 102, Bosque de Geribá, Armação dos Búzios-RJ, CEP 05424-150 ("Licenciante"); e

II. INFLUENCE LABS LTDA - ME INFLUENCE LABS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 44.639.101/0001-82, com sede na PC ALPHA DE CENTAURO, n.º 54, SALA 212, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06541-075, neste ato representada por seu sócio, o Sr. Victor Hugo de Campos Cruz, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 430.644.418-09, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Alameda porcelana, n.º 55, Apto. 21, CEP: 09531-150 ("Licenciada").

Sendo a Licenciante e a Licenciada denominados, em conjunto, "Partes" e, individualmente e indistintamente, "Partes".

CONSIDERANDO QUE:

(a) A Licenciante é legítima detentora dos direitos de uso e exploração relativos às marcas "Pareto.io" e "Pareto", devidamente registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sob os números 920137709, NCL (11) 42, e 928203840, NCL (11) 42, respectivamente ("Marcas");

(b) A Licenciante é uma empresa de tecnologia em inteligência artificial (IA) que oferece serviços de gerenciamento de aplicações de IA, gerenciamento de infraestrutura de IA, consultoria, treinamento, implementação de automação, dados e soluções de IA ("Serviços"), que funcionam sob as referidas Marcas ("Negócio"), as quais serão licenciadas à Licenciada exclusivamente para fins de uso e exploração comercial nos termos ora autorizados;

(c) Por força deste instrumento, a Licenciada receberá o direito de uso não exclusivo, intransferível e revogável das Marcas, com o objetivo de prestar os Serviços;

(d) A Licenciada atuará como Escritório de Transformação Digital ("ETDs"), participando do ecossistema do Negócio, sendo independente e autônoma na condução de suas atividades comerciais, incluindo na prospecção de clientes, na definição de preços, na execução dos Serviços e no atendimento aos clientes, sem que haja qualquer subordinação técnica, econômica ou jurídica à Licenciante, inexistindo entre as partes qualquer relação de franquia, representação comercial, sociedade, vínculo empregatício ou de subordinação de qualquer natureza;

(e) Os termos e condições aqui ajustados refletem a vontade livre e expressa das Partes, que celebram o presente contrato de licenciamento em observância aos princípios da boa-fé, autonomia da vontade e função social dos contratos;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas e disposições:

1. OBJETO

1.1. A Licenciante concede a Licenciada – ou a outra empresa criada pela Licenciada para os fins específicos do presente contrato - o direito de uso das Marcas, a fim de que a Licenciada possa utilizá-las exclusivamente no Negócio e na prestação dos Serviços, sem que isso implique cessão de know-how, transferência de modelo de negócio ou obrigação de observância de padrões operacionais definidos pela Licenciante.

1.1.1. Caso a Licenciada opte por exercer os direitos a ela conferidos por força do presente contrato por meio de uma nova empresa a ser constituída especificamente para os fins do presente Contrato, estabelecem as partes que essa nova empresa deverá ter a mesma composição societária da Licenciada, sendo certo que toda e qualquer modificação de composição deverá ser previamente comunicada à Licenciante, sob pena de rescisão do presente contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 2.1 abaixo.

1.2. A licença objeto do presente Contrato é intransferível e não exclusivo, sendo vedado o sublicenciamento total ou parcial das Marcas pela Licenciada a quaisquer terceiros, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Licenciante.

1.3. Para os fins deste Contrato, considera-se “Unidade Associada” a estrutura empresarial operada pela Licenciada, ou por sociedade por ela constituída especificamente para este propósito, que atua de forma autônoma e independente sob as Marcas e tecnologias licenciadas, podendo desenvolver suas próprias estratégias comerciais, contratações, precificação e relacionamento com clientes, sem qualquer vínculo de subordinação técnica, econômica ou jurídica com a Licenciante.

1.4. A “Unidade Associada” atuará sob a identidade visual, conceito e tecnologias licenciadas pela Licenciante, integrando o ecossistema do Negócio, mas preservando integral e expressamente sua autonomia administrativa, contábil, comercial e operacional.

1.5. A Licenciada será a única responsável pela condução, gestão e execução de todas as atividades desempenhadas na Unidade Associada, assumindo integralmente os riscos e resultados de sua operação, sem que se estabeleça qualquer vínculo societário, empregatício, de representação comercial ou de franquia com a Licenciante.

1.6. A Licenciada reconhece que os resultados de sua atividade e da operação da Unidade Associada dependem exclusivamente de sua gestão e desempenho empresarial, sendo certo que a Licenciante não garante qualquer faturamento

mínimo, rentabilidade, performance comercial ou expectativa de prospecção e manutenção de clientela, nem assume qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.

1.7. As partes reconhecem que este Contrato não confere à Licenciada qualquer direito de explorar o modelo de negócios da Licenciante, nem de reproduzir seu formato operacional, constituindo-se apenas em autorização restrita de uso de software e marca, limitada ao contexto e às condições aqui previstas.

2. DIREITO PERSONALÍSSIMO

2.1. As Partes reconhecem que as características pessoais, profissionais e financeiras da Licenciada, entre outras, foram essenciais e determinantes na concessão desta licença firmada em caráter 'intuitu personae'. Assim, nas hipóteses de insolvência, impedimento, recuperação judicial falência ou ainda alteração societária da Licenciada ou da cessão total ou parcial, a qualquer título, da unidade ou de sua operação para terceiros, o presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela Licenciante, sem que seja devido qualquer tipo de ressarcimento ou indenização à Licenciada.

2.2. A Licenciada poderá utilizar as Marcas exclusivamente para identificar e promover os serviços e produtos por elas oferecidos, compatíveis com o escopo de atuação da Licenciante, preservando a integridade, a reputação e os valores das Marcas. A Licenciante poderá, de forma não vinculante, indicar categorias de serviços mais adequadas ao uso das Marcas.

2.3. A Licenciante poderá disponibilizar orientações, materiais de apoio, modelos de materiais promocionais, marketing de comunicação institucional de caráter facultativo e sugerido, sem que sua adoção pela Licenciada não constitua obrigação contratual nem padronização operacional.

2.3.1. A Licenciante poderá, a seu único e exclusivo critério e mediante simples comunicação prévia à Licenciada, lançar campanhas de marketing ou comunicação institucional que envolvam a Licenciada, incluindo, mas não se limitando, em ações globais expressas em promoções e/ou em qualquer material gráfico veiculado nacionalmente, sem que isso configure controle de execução ou obrigatoriedade de adesão pela Licenciada.

2.3.2. A Licenciada arcará integralmente com os custos para produção de material gráfico para fins de marketing da Unidade Associada, sem a necessidade de aprovação prévia do material pela Licenciante.

2.3.3. Caso a Licenciante identifique que a Licenciada esteja veiculando alguma campanha de marketing com comunicação que, a seu critério razoável e fundamentado, possa: (i) contrariar as diretrizes de identidade visual, valores

institucionais ou reputação das Marcas; (ii) gerar associação indevida com terceiros ou com atividades que possam comprometer a imagem da Licenciante; ou (iii) conter conteúdo ilícito, ofensivo, enganoso ou inadequado, a Licenciante poderá determinar a suspensão ou retirada do ar da campanha, mediante envio de comunicação escrita à Licenciada.

2.3.3.1. Recebida a comunicação, a Licenciada deverá retirar a campanha em até 5 (cinco) dias corridos. Em situações de risco grave ou imediato à reputação da Marca, a Licenciante poderá exigir retirada imediata, devendo a Licenciada adotar as providências cabíveis sem demora injustificada.

2.3.3.2. A não retirada da campanha do ar no prazo estabelecido gerará uma multa no valor correspondente a 3 (três) vezes o valor constante na Cláusula 6.1, calculado a partir da média da Remuneração praticada nos 12 (doze) meses anteriores à solicitação de retirada da campanha do ar.

2.4. Para fins de padronização da operação da Unidade operada pela Licenciada sob o Negócio, a Licenciante poderá indicar fornecedores recomendados à Licenciada, sem que haja exclusividade ou obrigatoriedade de contratação.

2.5. A Licenciada poderá contratar livremente prestadores e fornecedores necessários à sua operação, inclusive contabilidade e assessorias, sendo integralmente responsável por suas obrigações e resultados, e sem direito a benefícios, bonificações ou descontos eventualmente obtidos pela Licenciante, exceto se diversamente acordado entre as Partes em cada caso e por escrito. Caso a Licenciada opte por não adquirir tais serviços, será responsável por quaisquer problemas ou falhas na operação da Unidade decorrentes dessa decisão.

2.6. Para fins de esclarecimento, os valores pagos à Licenciante por este Contrato possuem natureza exclusiva de remuneração pelo licenciamento de uso das Marcas, nos termos deste Contrato, não se caracterizando taxa de franquia, contraprestação por know-how ou qualquer forma de pagamento diversa da pactuada.

2.6.1. As Partes acordam que a Licenciada deverá se abster de buscar o registro perante o INPI de quaisquer marcas direta ou indiretamente ligadas e/ou relacionadas ao nome PARETO, bem como reconhece que caso a Licenciante busque o registro de qualquer nova marca que guarde qualquer relação com as Marcas, a licença para utilização de tal nova marca pela Licenciada deverá ser previamente autorizada pela Licenciante, por meio de aditivo ao presente Contrato.

2.7. A Licenciada poderá desenvolver e registrar, em seu próprio nome, eventuais marcas, obras autorais, invenções, modelos de utilidade ou demais ativos de propriedade intelectual relacionados aos produtos, soluções ou projetos que vier a criar no âmbito de suas atividades, ao longo da execução do presente Contrato,

salvo se tais ativos guardarem relação direta com tecnologias, metodologias ou dados fornecidos pela Licenciante, de sua titularidade exclusiva, prejudiquem a propriedade intelectual da Licenciante, sejam considerados desdobramentos, melhoramentos, atualizações, versões, ou de qualquer forma se vinculem a propriedade intelectual da Licenciante ou dela se beneficiem. Na hipótese de qualquer invenção ou criação da Licenciada ser dependente ou diretamente ligada à propriedade intelectual da Licenciante, o registro e exploração do referido invento ou criação somente poderá ocorrer mediante aprovação prévia da Licenciante, momento no qual as partes deverão avaliar conjuntamente a necessidade de renegociação dos termos da licença, oportunidades de cooperação, licenciamento recíproco ou eventual participação/investimento da Licenciante, sempre mediante acordo específico por escrito.

3. REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS MARCAS E OPERAÇÃO DA UNIDADE ASSOCIADA

3.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 2 acima, a Licenciante disponibilizará à Licenciada modelos contratuais, materiais de apoio, orientações comerciais e recomendações comerciais, todos de caráter meramente referencial, visando assegurar a uniformidade da identidade visual e a boa reputação das Marcas.

3.1.1. A Licenciante poderá sugerir faixas de precificação e políticas comerciais de referência, de caráter indicativo, ficando a decisão final sobre preços, estratégias e planos de venda exclusivamente a cargo da Licenciada, conforme seus critérios técnicos e autonomia empresarial.

3.1.2. A Licenciante indicará as diretrizes de comunicação institucional e padrões gráficos de utilização das Marcas, com a finalidade de preservar e respeitar a integridade e boa reputação das Marcas, conforme previsto neste Contrato.

3.2. Todos os serviços que envolvam as Marcas deverão ser oferecidos de acordo com as definições gerais apresentadas pela Licenciante, apenas para fins de uniformidade conceitual e identificação das soluções vinculadas à Licenciante. Tal diretriz tem caráter informativo e visa preservar a consistência da identidade mercadológica, não configurando padronização obrigatória de operação, know-how ou modelo de negócio.

3.3. As definições previstas nesta Cláusula não restringem a liberdade comercial da Licenciada, que permanece autônoma para negociar valores, condições e formatos de prestação dos serviços junto aos seus clientes, desde que respeitados os limites de uso da marca.

3.4. A Licenciante disponibilizará à Licenciada programas de imersão e capacitação, voltados à melhor utilização dos recursos tecnológicos e operacionais objeto deste Contrato, disponibilizados pela Licenciante através de plataforma

online ou de eventos presenciais. Esses treinamentos podem abranger temas de gestão administrativa e financeira, bem como aspectos técnicos relacionados aos processos de atendimento, desenvolvimento de agentes de IA e uso das plataformas compatíveis. A participação da Licenciada é facultativa, porém recomendada, visando otimizar o aproveitamento das ferramentas licenciadas

3.5. A Licenciante disponibilizará também o Ecosystema Pareto, que consiste no conjunto de plataformas selecionadas pela Licenciante para ganho de qualidade e eficiência na prestação de todos os serviços oferecidos pela Licenciada. Estas plataformas não são disponibilizadas gratuitamente, mas sim mediante o pagamento de suas próprias precificações, cuja contratação será de exclusivo critério da Licenciada. Sempre que possível, a Licenciante buscará negociar com os seus respectivos parceiros condições mais favoráveis para as empresas licenciadas.

3.6. A Licenciante manterá canais de suporte técnico e atendimento à Licenciada, voltados exclusivamente à operação e integração dos sistemas licenciados, podendo indicar profissionais de relacionamento para facilitar a comunicação e o desempenho técnico. A Licenciante poderá, adicionalmente, disponibilizar suporte em iniciativas de gestão estratégica da carteira e crescimento, buscando fornecer inteligência de mercado e insights que ajudem a Licenciada a maximizar o resultado do Negócio, cuja utilização e aplicação será de exclusivo critério da Licenciada.

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A Licenciada reconhece e se obriga a preservar a reputação das Marcas, comprometendo-se a agir com a cautela necessária para evitar atos que possam prejudicar tal reputação e a integridade das Marcas.

4.2. As Marcas deverão ser usadas pela Licenciada com estrita observância dos termos previstos neste Contrato e a eventuais diretrizes de utilização da marca desenvolvidas pela Licenciante, incluindo mas não se limitando ao uso das Marcas conforme depositadas ou registradas perante o INPI, a fim de evitar qualquer alteração em seu caráter distintivo que possa levar à caducidade pela falta de uso, bem como de quaisquer questionamentos por terceiros.

4.3. A Licenciada se obriga a informar à Licenciante caso venha a tomar conhecimento do uso indevido de qualquer das Marcas por qualquer pessoa, a fim de que a Licenciante possa tomar as medidas que se fizerem necessárias para manutenção e defesa das Marcas.

4.4. Auditoria. A pedido da Licenciante, a Licenciada deverá disponibilizar à Licenciante, ou terceiro por ela indicado, os documentos e informações necessários para que a Licenciante ou o terceiro possam promover uma auditoria

do balanço da Unidade Associada, tais como, balancetes mensais e demais demonstrativos contábeis, entre outros, para fins de verificação de atendimentos das determinações do presente Contrato.

4.4.1. Tais verificações terão caráter meramente fiscalizatório e de proteção às Marcas, ao Negócio e à posição de mercado da Licenciante, não configurando ingerência, controle operacional, administrativa ou financeira sobre as atividades da Licenciada.

4.4.2. Adicionalmente, a Licenciada se compromete a disponibilizar à Licenciante, sempre que solicitado, as demais informações sobre seus clientes, operações, métricas e resultados financeiros, necessários para que a Licenciante possa: (i) realizar eventuais auditorias técnicas, de processos ou de conformidade relacionadas à correta utilização das Marcas; (ii) conciliar métricas, entre empresas licenciadas, com o objetivo de gerar inteligência de mercado; e (iii) apresentar, de modo anonimizado, estudos e relatórios de benchmarking no âmbito do ecossistema Pareto.

4.4.3. Mediante solicitação da Licenciante, a Licenciada deverá compartilhar o certificado digital da Unidade Associada para que a Licenciante possa realizar auditoria no processo de emissão de Notas Fiscais. A Licenciada desde já autoriza a Licenciante a acessar os sistemas municipais de emissão de Notas Fiscais da Unidade Associada.

4.4.4. Caso a Licenciada deixe de atender à solicitação da Licenciante para envio dos documentos, informações, relatórios, arquivos fiscais ou, se aplicável, do certificado digital da Unidade Associada, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após solicitação da Licenciante, ou caso, nas auditorias e verificações realizadas nos termos da Cláusula 4.4.3 acima, seja constatada a prestação de informações incorretas, incompletas ou a omissão de dados relevantes, tais condutas serão consideradas violação material e expressa do presente Contrato, acarretando inclusive a possibilidade de rescisão imediata do Contrato pela Licenciante por culpa da Licenciada.

4.4.5. Em nenhuma hipótese o compartilhamento dessas informações implicará controle, supervisão, direcionamento comercial, interferência em decisões empresariais ou limitação da autonomia da Licenciada, servindo apenas à preservação da reputação, da consistência e do valor das Marcas e tecnologias licenciadas, e será conduzido em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), garantindo-se a confidencialidade e segurança das informações.

4.5. Caberá exclusivamente à Licenciada a administração, seleção, contratação, pagamento e demissão dos seus funcionários, assumindo a Licenciada, integral e incondicionalmente, todas as responsabilidades de qualquer natureza, inerentes ou decorrentes da contratação de tais empregados, prestadores de serviços e colaboradores de qualquer natureza.

4.5.1. A Licenciada se obriga a isentar, defender e indenizar a Licenciante de todas e quaisquer ações, perdas, danos, desembolsos, custos, honorários e despesas de natureza trabalhista e previdenciária, resultantes de reclamações trabalhistas propostas por empregados contratados pela Licenciada e que sejam cobrados da Licenciante.

4.6. A Licenciada deverá praticar todos e quaisquer atos necessários para a preservação da reputação das Marcas.

4.7. A Licenciada deverá cumprir todas as leis, regras, regulamentos e determinações de órgãos governamentais, autarquias, ou tribunais aplicáveis à condução das atividades de operação da Unidade Associada, obrigando-se, ainda, a manter válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações, concessões e/ou aprovações necessárias ao regular exercício das atividades desenvolvidas pela Licenciada, efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto.

4.8. À Licenciante caberá o controle e as despesas de todos os processos judiciais e administrativos relativos às Marcas. A Licenciante compromete-se a manter cada Licenciada informada sobre todo e qualquer andamento de processos, judiciais ou administrativos, envolvendo as Marcas.

4.9. A Licenciada reconhece que todos os direitos sobre as Marcas pertencem à Licenciante e se compromete a não contestar ou impugnar, de nenhuma forma, a validade das Marcas nem os direitos da Licenciante a elas inerentes.

4.10. A Licenciada se compromete a não atender Clientes: (i) que exerçam as seguintes atividades: serviço ou produto relacionado à pornografia ou entretenimento adulto; venda de substâncias ilícitas no Brasil; atividades ilegais ou antiéticas; e outros serviços que possam prejudicar a reputação da Pareto e (ii) que possuam dívidas financeiras com a Pareto ou com outro Escritório de Transformação Digital participante do ecossistema Pareto.

4.11. A Licenciada é integral e exclusivamente responsável pelos atos e decisões direta ou indiretamente relacionados à condução de suas atividades, respondendo por quaisquer danos ou prejuízos que, por ação ou omissão, venha a causar à Licenciante, a terceiros ou às Marcas.

5. PRAZO DA LICENÇA E RESCISÃO

5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá irrevogavelmente válido pelo prazo de 3 (três) anos contados da presente data.

5.2. O presente Contrato poderá ser rescindido, imediatamente, caso ocorra um dos seguintes eventos:

- (i) Falência, dissolução ou liquidação da Licenciada ou Licenciante, ou caso seja apresentado pedido de falência, dissolução ou recuperação judicial ou extrajudicial da Licenciada ou Licenciante;
- (ii) Caso a Licenciada realize, sem a autorização expressa da Licenciante, qualquer alteração em seu quadro social ou ceda, parcial ou integralmente, a qualquer título, a unidade ou sua operação para terceiros;
- (iii) Caso a Licenciada pratique atos que, a critério da Licenciante, possam causar qualquer dano à reputação e credibilidade atribuída às Marcas, não remediados dentro do prazo constante da notificação enviada pela Licenciante;
- (iv) Caso qualquer Parte descumpra suas obrigações contratuais, não sendo tal descumprimento remediado dentro do prazo constante da notificação enviada pela Licenciante;
- (v) Na hipótese de encerramento das atividades da Unidade Associada pela Licenciada;
- (vi) Nas demais hipóteses eventualmente previstas neste Contrato.

5.3. Sem prejuízo das demais multas, penalidades ou indenizações previstas nesse Contrato, a rescisão contratual pela Licenciada, sem justa causa ou por sua culpa, gera a obrigação do pagamento de multa contratual no valor correspondente a 5 (cinco) vezes o valor constante na Cláusula 6.1, calculado a partir da média da Remuneração praticada nos 12 (doze) meses anteriores à rescisão do Contrato.

5.3.1. Caso ainda não haja 12 (doze) meses de operação da Unidade, a multa em questão será calculada com base na média do número de meses em operação.

6. REMUNERAÇÃO

6.1. A presente Licença é concedida pela Licenciante em favor da Licenciada especificamente com relação à exploração do Negócio pela Unidade Associada mediante o pagamento de uma Taxa de Licença Regressiva, calculada sobre o Faturamento Bruto apresentado pela Licenciada na operação do Negócio (“Remuneração”), observada a tabela abaixo:

Faturamento Bruto Anual	Taxa de Licença
R\$ 0 a R\$ 240.000	25,00%
R\$ 240.001 a R\$ 360.000	24,00%

R\$ 360.001 a R\$ 480.000	23,00%
R\$ 480.001 a R\$ 600.000	22,00%
R\$ 600.001 a R\$ 900.000	21,00%
R\$ 900.001 a R\$ 1.200.000	20,00%
R\$ 1.200.001 a R\$ 1.500.000	19,00%
R\$ 1.500.001 a R\$ 1.800.000	18,00%
R\$ 1.800.001 a R\$ 2.100.000	17,00%
R\$ 2.100.001 a R\$ 2.400.000	16,50%
R\$ 2.400.001 a R\$ 2.700.000	16,00%
R\$ 2.700.001 a R\$ 3.000.000	15,50%
R\$ 3.000.001 a R\$ 3.300.000	15,00%
R\$ 3.300.001 a R\$ 3.600.000	14,50%
R\$ 3.600.001 a R\$ 4.200.000	14,00%
R\$ 4.200.001 a R\$ 4.800.000	13,50%
R\$ 4.800.001 a R\$ 5.400.000	13,00%

R\$ 5.400.001 a R\$ 6.000.000 12,50%

Acima de R\$ 6.000.001 12,00%

6.1.1. Para fins deste Contrato, considera-se Faturamento Bruto o valor total das receitas decorrentes das notas fiscais emitidas pela Licenciada no âmbito da Unidade Associada no período, independentemente de inadimplência, cancelamento ou estorno posterior, ressalvadas as exclusões previstas na Cláusula 6.3.1.

6.2. O valor da Taxa de Licença aplicável será ajustado a cada aniversário do Contrato, com base no Faturamento Anual acumulado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, passando a vigorar para os 12 (doze) meses subsequentes conforme a tabela acima descrita.

6.3. Este valor será pago todo dia 10 (dez) do mês subsequente ao do faturamento considerado, mediante depósito bancário ou Transferência Eletrônica Disponível – TED ou PIX para conta corrente de titularidade da Licenciante.

6.3.1. Para os fins do cálculo da Remuneração, não serão considerados os valores recebidos pela Licenciada que foram pagos pela Licenciante como remuneração pelo atendimento de clientes adquiridos pela Licenciante e alocados para atendimento através de um contrato de prestação de serviços entre Licenciante e Licenciada, sendo os serviços remunerados de acordo com os valores e condições acordadas no contrato mencionado.

6.4. Fica expressamente estabelecido que a Remuneração prevista na Cláusula 6.1 diz respeito, única e exclusivamente, à licença de uso das Marcas e Propriedade Intelectual da Licenciante, não possuindo vinculação com o desempenho operacional da Licenciada, e não constituindo remuneração, taxa de franquia, royalties ou qualquer pagamento adicional, tratando-se de contraprestação única e exclusivamente pela Licença das Marcas.

6.5. Caso haja atraso no pagamento da Remuneração devida nos termos da Cláusula 6.1, será cobrada uma multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, além de incidirem juros legais à base de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, contados da data do vencimento do valor devido até o dia de seu efetivo pagamento.

6.6. Para custear o desenvolvimento de estratégias de marketing e publicidade institucionais das Marcas e os serviços da Licenciante, a Licenciada pagará mensalmente à Licenciante, a título de contribuição para o marketing, o valor equivalente a 2% (dois por cento) do faturamento mensal bruto, tendo como base

de cálculo o faturamento bruto do mês anterior, que em hipótese nenhuma poderá ser interpretado como receita para a Licenciante, tratando-se de mero adiantamento de despesas.

6.6.1. A base de cálculo para a contribuição mencionada nesta cláusula está sujeita ao mesmo tratamento previsto na Cláusula 6.4.1 acima.

7. MODELO DE CONTRATAÇÃO TRIPARTITE

7.1. As Partes poderão optar, em comum acordo, pela adoção do modelo de contratação tripartite para determinados clientes, no qual o cliente final firmará um único contrato de prestação de serviços com a Licenciada e a Licenciante. Neste modelo, cada parte atuará de forma independente e autônoma, sendo a Licenciada exclusivamente responsável pela execução dos Serviços contratados pelo cliente final e a Licenciante responsável apenas por serviços complementares de suporte técnico e gestão de qualidade.

7.2. No modelo de contratação tripartite, o cliente final realizará um único pagamento através do sistema de split payment homologado pela Licenciante, que dividirá automaticamente os valores destinados à Licenciada e à Licenciante, conforme os percentuais previstos neste Contrato, sem que haja qualquer relação de subordinação, sociedade, solidariedade ou representação entre as Partes.

7.3. No modelo de contratação tripartite, a Licenciada receberá diretamente o percentual do valor total do contrato celebrado com o cliente final, correspondente à sua remuneração pela prestação dos Serviços, descontado o valor da Taxa de Licença Regressiva, a ser calculado conforme a faixa aplicável da tabela prevista na Cláusula 6.1. Por sua vez, a Licenciante receberá o valor da Taxa de Licença Regressiva, correspondente à sua remuneração pelo licenciamento das Marcas.

7.4. Cada Parte será responsável pela emissão de sua própria nota fiscal diretamente para o cliente final, observando rigorosamente os serviços efetivamente prestados, de modo que: (i) a Licenciada será responsável pela emissão de nota fiscal referente a totalidade dos serviços prestados para o cliente final; e (ii) a Licenciante será responsável pela emissão de nota fiscal referente aos serviços complementares de suporte, acesso à tecnologia proprietária e gestão de qualidade. Cada Parte será exclusivamente responsável pelos tributos incidentes sobre a receita por ela auferida, devendo, nos termos da legislação aplicável, calcular, determinar, reter e recolher todos os tributos sob sua respectiva responsabilidade em relação aos serviços que prestados no âmbito desta Cláusula.

7.5. Para a implementação do modelo de contratação tripartite, a Licenciada se obriga a utilizar exclusivamente o contrato-padrão tripartite fornecido pela Licenciante, sendo vedada qualquer alteração sem a prévia e expressa autorização

da Licenciante, sob pena de nulidade e responsabilidade integral pelos efeitos decorrentes.

7.6. Ainda, a Licenciada fica obrigada a cadastrar-se e manter cadastro ativo no sistema de split payment homologado pela Licenciante, ou em qualquer outro sistema que venha a ser indicado pela Licenciante no futuro para realização desse procedimento, assumindo integralmente os custos, taxas e obrigações decorrentes das transações realizadas por meio da referida plataforma.

7.7. A adoção do modelo de contratação tripartite é facultativa por parte da Licenciada.

7.8. Cada Parte responderá única e exclusivamente pelas obrigações que assumir perante o cliente final, inexistindo qualquer responsabilidade solidária, subsidiária ou conjunta entre Licenciante e Licenciada, seja de natureza contratual, civil, trabalhista, tributária ou consumerista, limitando-se a responsabilidade de cada Parte aos serviços por ela diretamente prestados.

8. CONFIDENCIALIDADE

8.1. As Partes obrigam-se a manter a mais absoluta confidencialidade dos dados e informações que vierem a obter e/ou utilizar para o cumprimento deste Contrato, durante o período de vigência do presente instrumento e após o seu encerramento, pelo prazo de 03 (três) anos, e não revelarão nem divulgarão a nenhuma pessoa informações relativas às operações previstas neste Contrato ou relativas a este sem o expresse consentimento por escrito da outra Parte. As obrigações acima previstas não se aplicarão para informações que na ocasião de sua divulgação sejam, ou após a divulgação se tornem, de domínio público, salvo as informações que passarem a ser de domínio público em virtude do descumprimento deste Contrato ou violação às leis do Brasil ou às convenções internacionais sobre proteção da propriedade industrial e a marca.

8.2. No caso em que seja exigida de qualquer Parte, por qualquer norma ou ordem administrativa ou judicial emanada por autoridade competente, a divulgação de alguma informação confidencial da outra Parte, a Parte receptora de tal informação confidencial, quando possível e legalmente autorizada, notificará prontamente a Parte reveladora por escrito, anteriormente a qualquer divulgação, com o intuito de possibilitar que a Parte reveladora busque, em tempo hábil e às suas únicas e exclusivas expensas, obter uma decisão de autoridade competente ou interpor recurso apropriado com vistas a evitar tal divulgação. A Parte receptora concorda ainda que, se a Parte reveladora não obtiver sucesso na cessação desta ordem judicial, fornecerá somente aquela parte da informação confidencial que é legalmente exigida e buscará obter garantias de que a tal informação confidencial será conferida um tratamento confidencial.

8.3. As Partes reconhecem e concordam que as informações confidenciais trocadas entre elas serão fornecidas para o objetivo único e exclusivo dos negócios jurídicos estabelecidos no presente Contrato, sendo qualquer uso dessas informações para outro propósito considerado uma violação deste Contrato.

8.4. A Parte que infringir os termos desta cláusula de Confidencialidade estará sujeita ao pagamento de multa no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo da rescisão deste Contrato.

9. SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

9.1. Para dirimir qualquer conflito ou controvérsia decorrente (i) da interpretação dos termos deste Contrato; e/ou (ii) da execução das obrigações estabelecidas neste Contrato; e/ou (iii) da violação de qualquer dos termos e condições ora estabelecidos; que não tiver sido solucionado por meio de negociações amigáveis entre as Partes, as Partes elegem o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.

10. NOTIFICAÇÕES

10.1. Todas as notificações e outros comunicados nos termos do presente contrato serão realizadas por escrito e serão consideradas válidas se entregues pessoalmente ou enviados pelo correio por correspondência registrada ou certificada (com aviso de recebimento), ou correio eletrônico, para as Partes nos endereços constantes na qualificação do presente instrumento.

10.2. A notificação realizada por meio de serviço de entrega em 24 (vinte e quatro) horas ou pelo correio será considerada válida mediante o efetivo recebimento. A notificação enviada por e-mail será considerada válida mediante o efetivo recebimento se recebida durante o horário comercial do destinatário, ou no início do dia útil seguinte, se não recebida durante o horário comercial normal do destinatário.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. As Partes acordam que a relação constituída pelo presente instrumento constitui contrato de licença de uso de marca e não representa a celebração de contrato de franquia, tácito ou expresso, representação comercial, sociedade, agência, associação ou qualquer relação de subordinação econômica, dependência técnica ou controle operacional entre as Partes.

11.2. Cada Parte atua de forma independente, assumindo integralmente os riscos e resultados de sua própria atividade. A Licenciante não exerce ingerência sobre

decisões comerciais, técnicas ou administrativas da Licenciada, limitando-se à concessão do direito de uso das Marcas e não possui obrigações além daquelas expressamente previstas neste instrumento.

11.3. As Partes declaram, por si ou quaisquer outras pessoas agindo em seu nome ou interesse, que jamais praticaram e se obrigam, durante a vigência deste Contrato, a não praticar quaisquer atos que violem as leis anticorrupção aplicáveis às suas atividades ou as leis anticorrupção aplicáveis à outra Parte, especialmente a Lei nº 12.846/13, incluindo, sem limitações, qualquer ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira ou contrário aos compromissos internacionais adotados pelo Brasil que tratem de tal matéria e às leis e regulamentações correlatas.

11.4. A omissão por qualquer das Partes, a qualquer momento, em fazer valer qualquer dos termos, disposições ou condições deste Contrato, ou em exercer qualquer direito previsto neste, não constituirá uma renúncia aos mesmos, nem afetará o direito dessa Parte de os fazer valer no futuro.

11.5. Qualquer alteração ao presente Contrato só será considerada válida e eficaz se feita por escrito e assinada pelas Partes.

11.6. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida e/ou ineficaz, as Partes deverão emendar seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente Contrato.

11.7. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e respectivos herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo certo que todas as obrigações previstas neste instrumento poderão ser objeto de execução específica, valendo o mesmo como título executivo extrajudicial.

11.8. As Partes declaram e reconhecem que as disposições constantes no presente Contrato assinado eletronicamente, nos termos do § 2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, são verdadeiras em relação aos signatários e produzem efeitos legais, nos termos dos artigos 219 do Código Civil e 408 do Código de Processo Civil, constituindo obrigações válidas e exigíveis, para todos os fins legais, representando a vontade de todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos, não podendo ser contestada pelas Partes, salvo em caso de comprovado erro ou dolo.

11.9. Este Contrato deverá ser regido e interpretado em conformidade com as Leis da República Federativa do Brasil.

E, por estarem justos e contratados, todos de comum acordo, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via eletrônica, com a dispensa das testemunhas, nos termos do artigo 784, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assinatura

Antes de assinar esse orçamento, um e-mail deve ser enviado para você para confirmar sua identidade. Encontre seu perfil abaixo para solicitar um e-mail de verificação.

Victor Hugo de Campos Cruz

victorhccruz@icloud.com

[sig|req|signer1]

Ramon Thurler Palomo

ramon@pareto.io

[sig|req|signer2]

Imprimir